Gilles FELIHO
[redacted]

Monsieur le Président
Cour Constitutionnelle
Rue 637 Ganhi.
01 BP 2050 Cotonou
contact@courconstitutionnelle.bj

Paris, le 2 juin 2025

Objet : Réplique aux observations de la BAC
en date du 29 avril 2025 reçues le 27 Mai 2025
Recours n°0268/079 REC-25

Audience du 15 juillet 2025

Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle,

Par la présente, j'ai l'honneur de répliquer aux observations, visées en objet, de la BAC.

Elles comprennent des inexactitudes et des éléments hors du débat.

Sans m'attarder sur les allégations sans preuve ou sur le "témoignage" du notaire Félix A. BALLEY qui est à la fois faux et illégale pour défaut d'impartialité, il convient de rétablir la réalité chronologique des faits d'une part (I) de recadrer le débat d'autre part (II) et enfin de confirmer ma demande initiale : constater que 1. Monsieur Chaffa Maurice BONI, pris en sa qualité d'officier de police judiciaire à la brigade anti-criminalité de Cotonou 2. Monsieur le Commissaire principal chef de la Brigade anti criminalité de Cotonou, ont violé l'article l'article 7-1 d) de la CADHP, relatif au délai raisonnable.

I. RÉTABLISSEMENT DE LA RÉALITÉ CHRONOLOGIQUE (Pièce n°1)

La BAC affirme que Monsieur SOVI "n'a plus donné de nouvelle jusqu'au 03 avril 2024".

CETTE ASSERTION EST CONTREDITE PAR LES PREUVES DOCUMENTAIRES :

a) Présences physiques incontestables :

- 27 décembre 2023 : Présence à la BAC sur rendez-vous

- 14 mars 2024 : Seconde présence à la BAC sur rendez-vous

→ Preuves : Captures d'écran jointes à la frise chronologique

b) Reconnaissance implicite des faits dénoncés par le réceptionnaire de la sommation :

- Aucune contestation des faits rapportés dans la sommation (document contradictoire par nature)

- Déclaration révélatrice :

"La procédure évolue, je n'ai pas besoin d'une sommation avant de convoquer [...]

Ils seront convoqués diligemment dans les prochains jours"

c) Délai d'inaction anormal :

- 7 mois écoulés entre sommation (03/04/2024) et l'événement tragique

- Aucune enquête menée malgré l'engagement de "prochains jours"

d) Incohérence institutionnelle manifeste :

Justification actuelle : Inertie imputée à la sommation interpellative VS

Déclaration initiale : Engagement formel à “convoquer diligemment dans les prochains jours”. Cette incohérence, constitue une entrave grave au droit fondamental des citoyens à un traitement équitable et à une justice efficace, garanti par l’article 7 de la Charte africaine. Elle suggère que la BAC fait le contraire de ce qu'elle dit, sans égard pour la loi, et qu'elle n'est pas digne de confiance.

e) Dérive institutionnelle grave :

- Qualification de l'exercice d'un droit légal pour la constitution de preuve, de ("ce comportement"), comme justification de représailles.

- Risque systémique pour toutes les victimes de crimes

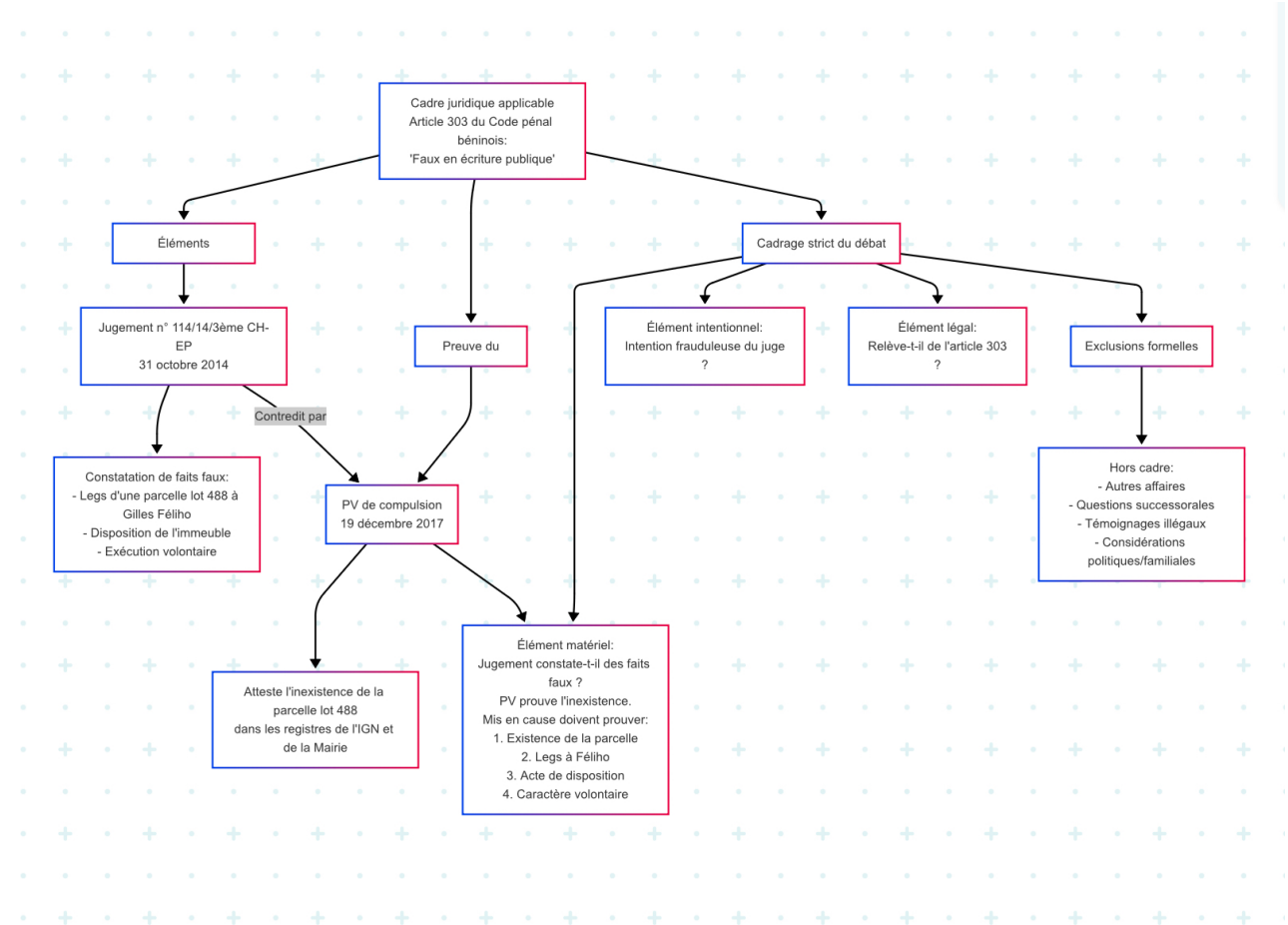
II) Sur le recadrage du débat (Pièce n°2)

Ce qu'il faut retenir : la plainte ne vise pas à contester un testament, mais les mentions fausses d'un jugement. L'un est un document de nature privée et unilatéral, l'autre un acte authentique.

Ce qu'il faut clarifier hors débat : la contestation d'un testament est un droit légal discrétionnaire et intime, il n'appartient pas à la BAC où au notaire BALLEY de s'immiscer dans l'exercice ou le non exercice d'un droit prévu par la loi, en l'occurence l'article 915 code des personnes et de la famille) : *"Tout intéressé est recevable à poursuivre devant les juges l’annulation d’un testament ou d’une disposition testamentaire".*

Ce qu'il faut dénoncer hors débat : il est affirmé avec légèreté, sans la moindre vérification préalable, et sans preuve qu'il y a autorité de chose jugée, que le jugement est non assorti de recours. C'est archi faux. La BAC est tenu de prouver cette allégation inexacte, pour sa propre crédibilité. En tout tout état de cause c'est sans aucune incidence dans une procédure de faux en écriture publique. Là encore, il faut distinguer le civil d'une part, et le pénal d'autre part. Enfin, ce n'est pas de la compétence de l'enquête de trancher une question de droit. L'OPJ doit enquêter sur des faits et uniquement sur des faits. Dans le cas contraire il y aurait abus de droit avec les conséquences subséquentes.

Cadrage du débat : Il porte exclusivement sur **les mentions fausses** du jugement n°114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014 (article 303 du code pénal).



Résumé du diagramme et issue

1°) Résumé du diagramme

La plainte porte sur un faux en écriture publique dans le **jugement n° 114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014**, qui attribue à Gilles Sixte FELIHO un prétendu leg d'une parcelle lot 488 à Cotonou, dont il aurait prétendument disposée volontairement, en exécution du testament de feu son père. Le diagramme illustre les étapes clés :

1. **Cadre juridique** : L'article 303 du Code pénal béninois punit de réclusion criminelle à perpétuité tout fonctionnaire rédigeant frauduleusement un acte public en constatant des faits faux.

2. **Élément constitutif** : Le jugement a affirmé l'existence d'un legs, effectivement, inexistant et sa disposition, faits contredits par le procès-verbal (PV) de compulsion du 19 décembre 2017, qui atteste l'inexistence de la parcelle dans les registres de l'IGN et de la Mairie de Cotonou.

3. **Cadrage strict** : L'enquête doit vérifier

Matériel : Le jugement constate-t-il des faits faux ? Le PV prouve l'inexistence de la parcelle. Les mis en cause doivent démontrer son existence, le legs, l'acte de disposition et son caractère volontaire.

4. Sont hors de l'enquête :

a) L'appréciation des éléments :

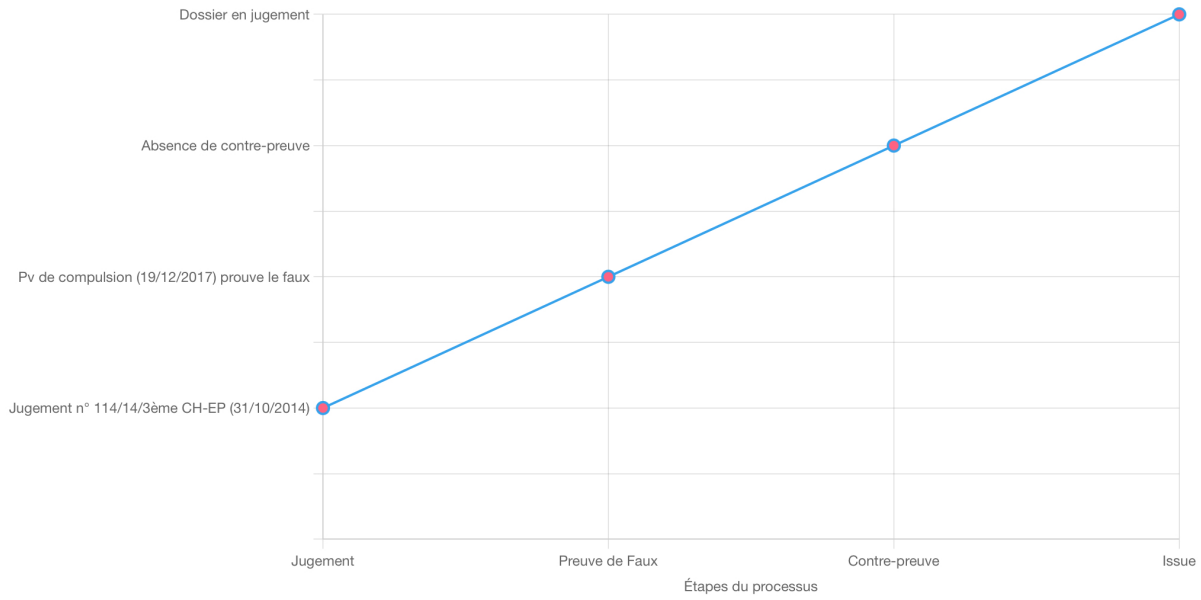
- intentionnel : Y avait-il une intention frauduleuse ? À trancher par la juridiction.

- légaux : les faits relèvent-ils de l'article 303 ? À trancher par la juridiction

b) Toute question successorale, faux témoignage et illégal (partialité de l'intéressé) ou toute considération hors cadre doit être écartée pour éviter de noyer le poisson.

Conclusion : Le diagramme met en lumière la contradiction centrale entre le jugement et le PV, orientant l'enquête vers la vérification des preuves des mis en cause. Sans contre-preuve, l'affaire doit être portée en instruction ou aux assises pour trancher l'intention frauduleuse et qualifier l'infraction. La présentation textuelle complète est en annexe pour référence détaillée.

2°) **Issue**



Carence probatoire définitive (Point 3 du diagramme)

À ce stade procédural, les mis en cause n'ont produit aucun élément attestant :

① L'existence matérielle de la parcelle lot 488 à Cotonou

② La réalité du legs testamentaire

③ Un acte volontaire de disposition

④ Un lien avec l'exécution du testament

Cette quadruple défaillance :

- Confirme l'impossibilité matérielle de vérifier les allégations du jugement ;

- **Transforme l'inertie de la BAC en obstruction procédurale active** ;

- **Établit une violation aggravée de l'article 7 CADHP par obstruction délibéré à la justice**

L'inexistence administrative de la parcelle (PV du 19/12/2017) crée une présomption irréfragable de faux et suggère que la violation de l'article 7 précité par la BAC vise à entraver, par tous moyens, le bon déroulement de la procédure judiciaire.

Hors débat, mais pour une compréhension des enjeux

Il sera indiqué, par respect pour la Cour, afin qu'elle ait une meilleure compréhension des enjeux, ceci :

La mention fausse du jugement est inique et vexatoire. En l'état elle suggère que Gilles FELIHO est de mauvaise foi, a tiré profit d'un testament qu'il savait invalide (cf. article 915 al.2 du code des personnes et de la famille). Or, c'est tout le contraire.

1. J'ai toujours contesté la validité des dispositions testamentaires.

2. Absence totale d'enrichissement :
Contrairement à mes cohéritiers qui jouissent des biens successoraux, je n'ai perçu :
- Aucun bien immobilier ou mobilier
- Aucune somme d'argent (même symbolique)
- Aucun avantage économique quelconque

Cette situation paradoxale me place dans une **triple peine injustifiable** :
- Dénoncé comme bénéficiaire de mauvaise foi alors que je suis spolié : le crime parfait ! (**Pièce n°3).**
- Exclu de la succession dont je suis héritier réservataire c'est-à dire que je suis supposé bénéficier d'une protection légale de mes droits.
- discriminé.

Conclusion :

Malgré un délai excessif et injustifié, la Brigade Anti-Criminalité (BAC) :

1. N'a fourni aucun élément probant démontrant une avancée effective de l'enquête ;

2. A violé l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples par son inertie persistante ;

3. S'est indûment substituée au juge en fondant son inaction sur des préjugés, au lieu de s'appuyer sur des preuves matérielles et contradictoires.

4. A superbement ignoré mes preuves qui sont pourtant irréfutables

Ces manquements révèlent une triple défaillance :

- Une trahison de la mission fondamentale de la BAC, qui est de rechercher, en toute impartialité, la vérité par une analyse factuelle et rigoureuse ;
- Une usurpation des prérogatives judiciaires, sans aucune garantie procédurale
- Une urgence à intervenir au niveau constitutionnel pour remédier à cette situation.

En conséquence, je maintiens fermement mes demandes de constat de violation à l'encontre :

- M. Chaffa Maurice Boni, officier de police judiciaire (OPJ) ;
- Le Commissaire de la BAC, responsable hiérarchique, pour manquement à l'article 7, paragraphe 1, alinéa d) de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.

III. Demandes à la Cour Constitutionnelle

Déclarer le recours recevable**.**

Constater la violation de l'article 7-1 d) de la CADHP

À l'encontre de :

1. Monsieur Chaffa Maurice BONI, officier de police judiciaire à la Brigade Anti-Criminalité (BAC) de Cotonou,

2. Monsieur le Commissaire principal, chef de la Brigade Anti-Criminalité de Cotonou, en sa qualité de responsable hiérarchique.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.



Gilles FELIHO
Formateur juridique certifié
Médiateur professionnel diplômé
Ancien conciliateur de justice
Ancien conseiller juridique du Président de la BIDC

BORDEREAU DES PIÈCES JOINTES

1. Frise documentée : capture d'écran et photos qui contredisent les allégations de la Bac
2. Cadrage de la plainte pour rester focus sur la demande
3. Leg du cabinet d'avocat Jean Florentin FELIHO à Gilles FELIHO, sur carte de visite du 23 juin 2006, confirmé dans le testament litigieux, mais dont se sont accaparés mes cohéritiers, tout en se prévalant du testament. Des comportements motivés par l'impunité.